

1520573-34.2020.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

TIAGO FERNANDES DA SILVA

Vistos, etc.

Tiago Fernandes da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta nos incluídos autos que em 17 de junho de 2020, às 20h30min, nesta Capital, no Bairro São Miguel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520573-34.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520573-34.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

TIAGO FERNANDES DA SILVA

Vistos, etc.

Tiago Fernandes da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta nos incluídos autos que em 17 de junho de 2020, às 20h30min, nesta Capital, no Bairro São Miguel Paulista, na Rua Maria Clara, 20, TIAGO FERNANDES DA SILVA, qualificado à fl. 43, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito foi praticado na vigência do decreto federal de calamidade pública em razão da epidemia de COVID-19 (Decreto Legislativo 6 de 2020).

Segundo o apurado, na data do fato, policiais civis foram ao local com a informação de que, naquele imóvel, era armazenada grande quantidade de substâncias entorpecentes, as quais eram separadas para posterior venda na região.

Lá chegando, os Policiais constataram que não havia ninguém na residência. Vizinhos disseram que Erica G. B. de A., irmã do denunciado, era a proprietária. Erica foi chamada e compareceu lá, sem demora. Ela disse aos policiais que o imóvel pertencia a seu falecido genitor. Esclareceu que se trata de um terreno com duas casas, sendo que uma delas foi cedida ao denunciado, seu irmão paterno, que se queixava de estar enfrentando dificuldades financeiras, sendo que, em momento algum, desconfiou que Tiago pudesse estar envolvido em qualquer atividade ilícita.

Ciente dos fatos, Erica autorizou que os policiais entrassem no imóvel e, acompanhando a diligência, presenciou o momento em que eles localizaram, no interior do quarto do denunciado, 15 (quinze) tijolos de maconha, 1 (um) saco

plástico com cocaína, 1 (um) tijolo de cocaína, 4 (quatro) sacos com maconha, 1 (um) pedaço de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) marreta de borracha, 2 (dois) sacos com microtubos plásticos e 1 (uma) embalagem contendo vários saquinhos.

Apurou-se que o denunciado guardava, pesava e embalava as drogas, para futura venda.

O auto de exibição e apreensão encontra-se às fls. 6/7.

O laudo de exame químico toxicológico encontra-se às fls. 52/55.

As pesagens foram as seguintes:

- 1- 98,04 gramas de cocaína.
- 2- 185,03 gramas de cocaína.
- 3- 12,3 quilogramas de maconha.
- 4- 2 quilogramas de maconha.
- 5- 80,54 gramas de maconha.

Ante o exposto, denuncio TIAGO FERNANDES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública), do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente, a citação para que o denunciado apresente defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatório, e, após o processamento nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 75), houve resposta (fls. 129/132) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 143/144). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 59/61.

É o relatório.

Decido.

Com razão as partes, sendo mesmo de rigor a absolvição do réu.

Em que pese certa a materialidade do delito, quanto à autoria a prova mostra-se frágil, eis que o réu a negou na fase policial, e nem foi encontrado ali, nem ali foi encontrado qualquer objeto que o relacionasse diretamente ao crime.

Em desfavor do réu pesa tão somente a imputação feita pela meia irmã, mas que, ao menos em tese, poderia ser também a responsável pelo crime, sendo natural que, se assim fosse, tentasse imputar a autoria a outra pessoa.

Ou seja, não é um elemento isento e seguro a poder sustentar uma condenação criminal desta gravidade, não restando outra possibilidade que não a absolvição do acusado.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo o réu da acusação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Oficie-se desde já comunicando a autorização para destruição dos demais objetos sem valor econômico apreendidos.

Sem custas.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos após conferência pela Escrivã judicial.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA